

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Em que pese o esforço argumentativo do autor, o recurso não comporta provimento.

Pelo que se extrai dos autos, pretende o CONDOMÍNIO a prestação judicial de contas referentes à gestão do primeiro apelado enquanto síndico, com fundamento no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, que impõe ao administrador condominial o dever de prestar contas anualmente e sempre que exigidas. A pretensão, em si, encontra respaldo normativo.

Todavia, conforme corretamente assentado na origem, não se observa nos autos a indispensável configuração do interesse processual. Com efeito, a própria inicial reconhece que as contas foram formalmente apresentadas pelo ex-síndico em assembleia condominial regularmente convocada para tal finalidade, embora tenham sido rejeitadas pelos condôminos. Tal circunstância afasta a figura da recusa, pressuposto lógico da propositura da ação de exigir contas.

O rito especial previsto nos artigos 550 e seguintes do CPC destina-se à obtenção judicial das contas ainda não prestadas por quem as deve, hipótese distinta daquela em que, embora apresentadas, sobrevieram dúvidas ou rejeição de seu conteúdo. Nessas situações, a via adequada para apuração de eventuais irregularidades é a ação de responsabilização civil ou mesmo a ação de reparação de danos, não sendo admissível a reiteração do dever de prestar contas por quem já o cumpriu formalmente.

A jurisprudência tem sido pacífica em reconhecer que a prestação de contas efetuada perante a assembleia condominial, ainda que rejeitada, configura cumprimento do dever legal, não sendo possível ao condomínio compelir o ex-síndico a nova prestação judicial das mesmas contas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do procedimento especial. Confirma-se, assim, a carência da ação por inadequação da via eleita, tal como decidido no juízo a quo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DE EX-SÍNDICO. CONTAS APRESENTADAS E REPROVADAS PELA ASSEMBLEIA GERAL . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. OBRIGAÇÃO LEGAL DO SÍNDICO, QUE ADMINISTRA BENS E INTERESSES ALHEIOS, DE PRESTAR CONTAS DESSA ADMINISTRAÇÃO. ART . 22, § 1º, F, DA LEI Nº 4.591/64, E ART. 1348, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. REJEITADAS AS CONTAS PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS, REMANESCE AO CONDOMÍNIO A PRETENSÃO DE EXIGIR- LAS . PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00058438920208190211 2024001135602, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/03/2025)

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. PRIMEIRA FASE. Condomínio que requer a condenação do ex-síndico à prestação de contas referentes ao período indicado . Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Apelo do autor. Dever do ex-síndico de prestar contas à assembleia condominial. Art . 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Contudo, contas que já foram apresentadas à assembleia, destarte terem sido rejeitadas. Rejeição das contas que ensejou na contratação de auditoria externa para a apuração das irregularidades . Condomínio que deveria se utilizar de ação reparatória em face do ex-síndico, e não de ação pelo procedimento especial de exigir contas. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara . Ausência de interesse de agir do autor. Carência da ação reconhecida. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10091268120238260477 Praia Grande, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 03/02/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Dessa forma, correta a r. sentença ao reconhecer a ausência de interesse de agir do autor e julgar extinta a ação sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **nego provimento ao recurso**, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor aos patronos dos apelados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

